

시 정 사 항

1. 제 목 : 시간외 근무수당 지급 부적정

2. 관계기관 : B·C요양원

3. 내 용 : B·C요양원은 요양원 시설관리를 위하여 복지기능직 시설담당 4명을 4조3교대 근무형태로 운용하고 있습니다.

공단 「보수규정」 제5조 및 제21조에 의하면 직원이 시간외 및 야간근무를 한 때에는 별표8에 따른 수당을 지급하도록 하고 있고 있으며, 수당의 계산기간은 전월 16일부터 당월 15일까지로 규정하고 있습니다.

또한 「근로기준법」 제56조는 연장근로나 야간근로에 대하여는 통상임금의 100분의 50을 가산하여 지급하여야 한다고 정하고 있으며 야간근로의 시간을 오후 10시부터 오전 6시까지로 정하고 있습니다.

가. B요양원은 2015.4월까지 D(0800~15:00, 7시간), E(15:00~22:00, 7시간), N(22:00~08:00, 10시간) 등 3가지 근무형태로 운영하였으며, 2015.5월부터는 ‘5월 안전관리실 근무 편성안(B요양-1061, ‘15.4.28)’에 의주(08:00 ~20:00, 12시간), 야(20:00~08:00) 맞교대로 전환하고, 1명을 S(08:30~17:30, 평일 근무) 근무형태로, 나머지 1명을 휴무토록 하는 변형된 3교대 근무를 시행하고 있으며, 결과적으로 일과시간에 2명의 시설관리직 인력을 운영하고 있습니다.

1) 그러나 근무형태의 변경에 관하여 공단 ‘위임전결사항운영세칙’ 어디에도 그 권한이 위임된 바가 없음에도 불구하고 위 ‘5월 안전관리실 근무 편성안’은 근무형태의 변경사유 등이 구체적으로 적시되어 있지 않았음은 물론 단순 근무편성표만을 내용으로 하여 보훈요양원장이 아닌 복지부장 전결로 결재가 이루어진 사실이 있습니다.

2) 한편 B요양원은 현행과 같은 근무교대형태를 취함에 따라 통상적인 4조3교대 근무형태(D, E, N, 휴무 방식)에 비해 [표 1]과 같이 시간외 수당이 약 50% 이상(연간 6백만원 상당) 과다하게 발생함은 물론 교대근무에 임하는 소속 직원의 건강과 생체 리듬에도 부합하지 않는다는 평가가 있습니다.

[표1] ‘15년 요양원별 시설관리직 시간외 수당 발생 현황

구 분	D요양원	E요양원	F요양원	B요양원	C요양원
시간수	944	1,414	1,084	1,497	2,110

따라서 B요양원의 시설관리 현장상황이나 요양원 보수관리의 적정성, 나아가 소속 직원의 건강과 생체리듬에 부합할 수 있도록 근무편성 형태에 대한 재검토가 필요한 실정입니다.

나. C요양원은 2015.1월부터 일근(08:30~17:30, 8시간), 주(08:00~20:00, 11시간), 야(20:00~08:00, 11시간) 등 3가지 근무형태로 운영하였으며, 2015.1월은 신규입사자에게 업무적응을 위해 평일 일근근무를 부여하고, ‘15.2월부터는 4명의 근무자가 순환하여 2주단위로 주5일 일근근무를 하도록 근무표를 편성하여 운영한 사실이 있습니다. 또한 2016.2월 ‘안전관리실 근무 편성안(C요양-162, 16.1.19)’에 의거 일근근무를 월, 화요일에만 부여하는 근무편성표를 복지부장 전결로 결재하여 운영하고 있습니다.

1) 그러나 공단 ‘위임전결사항운영세칙’ 어디에도 그 권한이 위임된 바가 없음에도 불구하고 위 ‘2월 안전관리실 근무 편성안’은 근무형태의 변경사유 등이 구체적으로 적시되어 있지 않았음은 물론 단순 근무편성표만을 내용으로 하여 보훈요양원장이 아닌 복지부장 전결로 결재가 이루어진 사실이 있습니다.

2) 한편 C요양원은 현행과 같은 근무교대형태를 취함에 따라 통상적인 4조 3교대 근무형태(D, E, N, 휴무 방식)에 비해 [표 1]과 같이 시간외 수당이 약 100% 이상(연간 12백만원 상당) 과다하게 발생하는 근무방식임은 물론 교대 근무에 임하는 소속직원의 건강과 생체 리듬에도 부합하지 않는 근무방식이라는 평가가 있습니다.(※2016.2월부터 주2일 일근근무부여로 연간 1,600시간 발생 예상 - 이는 통상적인 4조3교대 대비 60%이상(8백만원 상당) 과다발생 추정)

[표1] ‘15년 요양원별 시설관리직 시간외 근무 발생 현황

구 분	D요양원	E요양원	F요양원	B요양원	C요양원
시간수	944	1,414	1,084	1,497	2,110

따라서 C요양원의 시설관리 현장상황이나 요양원 보수관리의 적정성, 나아가 소속 직원의 건강과 생체리듬에 부합할 수 있도록 통상적인 4조3교대로의 근무편성 전환에 대한 검토가 필요한 실정입니다.

4. 조치할 사항

○ B·C요양원장은

- 시설근무자 근무형태를 현장상황이나 보수관리의 적정성 등을 종합적으로 고려하여 통상적인 4조3교대 근무로 전환할 것을 적극 검토하시기 바랍니다.(시정)

○ ㉠이사(B요양원장)는

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.